

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2539 บริษัท ไทย อะลิฟาติกส์ จำกัด
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 มาตรา

สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ไม่ใช่ น้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออก
ชื่อมาแล้วตามคำจำกัดความคำว่า "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" ตามพิกัตอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 แม้
สารละลายและโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ นั้น จะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพ
น้ำมันก๊าด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่องกำหนดคุณภาพ
ของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด ก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้น ดังนี้
พิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 1 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ในประเภทที่ 01.03 รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสง
สว่างที่คล้ายกัน จึงไม่รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ด้วยสารละลาย
เคมีไวท์สปิริตพิพาทจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต
ประเภทที่ 01.03 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2534 และเมื่อตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือโซลเว
น્ટชนิดต่าง ๆ จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตเลขที่ ชบ. 0005/57398 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2535 คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต เลขที่ กค.0714/1 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2536 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต เลขที่ กค.0709/58455 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารนครธน จำกัด แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สารละลายเคมีไวท์สปีริตจำนวน 335,774 ลิตรตามฟ้องมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด จึงเป็นน้ำมันก๊าดตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.03 โจทก์จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตเลขที่ ชบ.0005/57398 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2535 คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตเลขที่ กค.0714/1 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2536 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ กค.0709/58455 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารนครธน จำกัด แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ให้คำจำกัดความคำว่า "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก

ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซ ปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เห็นว่าตามคำจำกัดความดังกล่าว สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ระบุแยกออกจากคำว่าน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ออกชื่อมาแล้ว ดังนั้น สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จึงไม่ใช่ น้ำมันอื่น ๆ ที่ออกชื่อมาแล้วและแม้สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ นั้น จะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนด คุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด ก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้น ดังนี้ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 1 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ในประเภทที่ 01.03 รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมัน ที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน จึงไม่รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ด้วย สารละลายเคมีไวท์สปิริตพิพาทจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.03 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 และเมื่อตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลาย หรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ การประเมินเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลย คำวินิจฉัยคำคัดค้านการ ประเมินภาษีสรรพสามิตของสรรพสามิตเขต 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามา นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

(ชลอ บุญยเนตร-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>